

1502429-26.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Giovana Furtado de Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024890/2021 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 15911395 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 299/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS,

2024890 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502429-26.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502429-26.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2024890/2021 - 03º D.P. CAMPOS

ELISEOS, 15911395 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 299/21/103 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS, 2024890 - 03º D.P. CAMPOS ELISEOS

Autor:

Justiça Pública

Denunciado:

RAPHAEL LUIS PALOMBO SOARES e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Giovana Furtado de Oliveira

Vistos.

RAPHAEL LUÍS PALOMBO SOARES, VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA e RAFAEL SANTOS PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, foram denunciados pela prática dos crimes descritos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, previamente associados entre eles para a prática do tráfico de drogas, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 17h20min, na Rua Olho d'Água dos Borges, Vila Silvia, neste município de

São Paulo, agindo em concurso e com identidade de propósitos, tinham consigo e transportavam, para o consumo de terceiros, sem autorização legal ou regulamentar, 10 tijolos de maconha pesando aproximadamente 8,5kg, tratando-se de substância entorpecente e que determina dependência física e psíquica.

Oferecida a denúncia, os réus foram notificados e apresentaram defesa preliminar. Não obstante, a denúncia foi recebida.

Em audiência, foram ouvidas quatro testemunhas, os réus foram interrogados e as partes apresentaram as suas alegações finais.

O laudo de exame químico-toxicológico está às fls. 301/303.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Em que pesem as alegações expendidas pelo ilustre representante do Ministério Público, a presente ação penal é improcedente, já que, ao cabo da instrução criminal, não restou seguramente demonstrado que os acusados tenham praticado os delitos que lhes foram imputados na denúncia.

Com efeito, os policiais Alexandre Idalgo Peres e Luiz Carlos Rocha, ouvidos nesta audiência, apresentaram relatos que contêm divergências substanciais no tocante a importantes aspectos dos fatos. Ademais, o policial Alexandre não soube esclarecer, com clareza, como se deram exatamente os fatos, com quem teria sido encontrado o entorpecente, quem teria admitido ser motorista de Uber, quem teria assumido o transporte da droga e quem teria alegado ser "olheiro". Essa mesma inconsistência observa-se no depoimento dado pelo policial Luiz Carlos, de modo que suas narrativas não se mostraram aptas a esclarecer, de forma firme e segura, o que efetivamente ocorreu na ocasião retratada na denúncia e, conseqüentemente, se todos, nenhum ou apenas um ou dois dos réus tinham relação com os entorpecentes apreendidos.

É certo que a droga foi encontrada pelos policiais na ocasião em questão. Entretanto, é possível que Vinícius, trabalhando como motorista de Uber, consoante informaram os referidos policiais, não soubesse que transportava entorpecentes em seu carro. É possível, também, que Raphael Luís estivesse apenas dando uma carona para seu colega Rafael Santos e, finalmente, em que pese a delação de Vinícius na presente audiência, relativamente a Rafael Santos, é possível que ele não tivesse nenhuma relação com as drogas que estavam no carro de Vinícius.

Acrescente-se que os três acusados, além de serem primários, sem antecedentes criminais, negaram ter qualquer envolvimento com as drogas em alusão, apresentando versões exculpatórias verossímeis.

Desse modo, face ao princípio constitucional do estado de inocência, do qual é corolário o princípio do in dubio pro reo, impõe-se a absolvição dos acusados, por não emergir nos autos, com a certeza necessária à prolação de um decreto condenatório, que eles tenham efetivamente praticado os crimes que lhes foram atribuídos na denúncia.

Note-se, ademais, que "o Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o juiz criminal proferir condenação" (TJSP, Ap. nº 162.055, 5ª Câmara, v.u., rel. Goulart Sobrinho).

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER os réus RAPHAEL LUÍS PALOMBO SOARES, VINÍCIUS ARAÚJO DA SILVA e RAFAEL SANTOS PEREIRA DE SOUZA, qualificados nos autos, das acusações que contra eles foram formuladas na denúncia, com fundamento no artigo

386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, façam-se as devidas anotações e comunicações.

Autorizo a imediata destruição dos entorpecentes apreendidos e autorizo a restituição dos veículos apreendidos a seus respectivos titulares.

Sentença publicada em audiência, saindo os presentes intimados.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA